

감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 계약기간 정지 및 연장 적정성 감사 -

2018. 8.

8db333d1-f2eb11081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
5. 용어 해설	1
II. 감사 결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 세부 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

계약 이행 중 정지는 계약상대자의 책임 없는 사유에 해당될 경우 시행 하여야 하고, 연장은 계약이행 중 추가역무 발생 시 적정 기간을 연장해야 함에도 계약상대자 귀책사유에 의한 정지 및 추가역무 대비 과도한 계약기간 연장으로 지체상금 면제 등 계약상대자에게 부당한 이익을 주는 사례에 대한 감사가 필요하여 2018년 **원자력본부 감사팀 연간 감사업무 계획에 반영하였고, 이에 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

이번 감사 대상으로 '16. 1. 1. ~ '17. 12. 31. 기간 중 **원자력본부에서 계약한 공사 및 용역 370 건 중 소액, 임차 용역, 매년 지속 공사/용역을 제외한 243건을 대상으로 실시하였다.

3. 감사 중점

이번 감사의 중점은 ① 계약기간 일시정지 적정성 여부, ② 계약기간 연장 적정성 여부 및 ③ 계약기간 정지 및 연장에 따른 계약사항 이행 적정성 여부에 중점을 두고 실시하였다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 6. 18.부터 같은 해 7. 6.까지 **원자력본부 감사팀 검사역 등 3명 및 **원자력본부 감사팀 2명이 실지감사를 실시하고, 2018. 8. 17. 감사팀 내부검토를 거쳐 2018. 8. 21. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

5. 용어 해설

- ☐ 일시정지 의한 계약기간 연장 : 불가항력의 사유, 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 사급자재 등의 공급이 지연되어 계약 진행이 불가능하였을 경우에 공사(역무)를 일시정지하고, 정지사유가 해소될 때 일시정지 기간에 상당하는 작업일수를 연장
- ☐ 추가역무 등의 의한 계약기간 연장 : 설계변경 등의 추가공사(역무)로 인해 기존 주공정에 영향을 받을 경우, 추가역무를 이행하는 기간에 상당하는 작업일수를 연장
- ☐ 지체상금 : 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 경우 납부하는 금액
- ☐ 지연보상금 : 발주청이 계약상의 의무를 지체하여 계약정지기간이 장기화되는 경우 계약상대자에게 지연에 따른 손실을 보상하는 금액(일시정지기간이 60일 초과 시)



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	본부 전부서	착공일자 결정/변경 미흡	통보	
2	본부 전부서	계약기간 변경 방법 착오적용	통보	
3	본부 전부서	계약기간 연장 사유 부적정	통보	
4	본부 전부서	계약기간 연장에 따른 계약행위 미수행	통보	
5-1	대외협력처 자재팀	준공검사 요청서 서식 개선 요청	통보	
5-2	대외협력처 자재팀	지연보상금 산정일수 산정방법에 명확한 기준 마련 요청	통보	

2. 처분요구 세부 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1

제 목 착공일자 결정/변경 미흡

관 련 부 서 **원자력본부 전 부서

내 용

(1) 착공일자 결정 부적정

입찰유의서에 따르면, 낙찰자는 한수원(주)으로부터 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 소정서식의 계약서에 의하여 계약을 체결하여야 하고, 계약상대자는 계약서에 별도 명시된 착공일자에 착공하여야 하며, 한수원(주)은 계약서의 착공일자를 계약체결일로부터 7일 이내에서 정한다고 명시되어 있다.

입찰유의서에 명시된 착공일자 결정 준수 여부 확인 결과 16건(공사 : 12, 용역 : 4건)에서 착공일자가 계약체결일로부터 7일 초과하였으며, 초과건 모두 발주자 사유(선행공사 및 사급자재 공급 지연 등)로 확인되었다.

계약체결일 대비 착공일자 30일 초과 계약 현황

번호	계약번호	계 약 명	초과 일수	7일 초과 사 유
1	*1*S111000	** 유리온실 신축 통신공사	36	발주자 사유(선행공사인 건축공사 지연)
2	*1*S217000	** 비방사성 폐기물 보관 및 유지창고 신축 통신공사	37	발주자 사유(선행공사인 건축공사 지연)
3	*1*S071000	***1,2호기 해수범람대비 해수위 감시수단 보강공사	39	발주자 사유(선행공사인 건축공사 지연)
4	*1*S145000	**취수장 수.배전설비 교체공사	55	발주자 사유(사급자재 공급지연)
5	*1*S175000	**시택 100단지 부분개보수공사	73	발주자 사유(사급자재 공급지연)
6	*1*S110000	**유리온실시험사업전기 및 소방전기공사	111	발주자 사유(선행공사인 건축공사 지연)
7	*1*S190000	**2호기 소내용변압기, 기동용변압기 설비개선공사	129	발주자 사유(사급자재 공급 지연)



착공일자를 계약체결일로부터 7일 초과한 사유에 대한 발주부서와 계약부서 답변은 조달청 질의·회신에 근거하였다고 하나,

<조달청 질의·회신 주요 내용>

제 목 : 용역착공일을 계약 후 언제까지 해야 하는가?

질의내용 : 입찰안내서에 발주자는 계약서 착수일자를 계약체결일로부터 7일 이내에 정한다는 규정에 따라 착공을 반드시 계약 후 7일 이내에 해야 하는지 여부?

회신내용 : 발주자는 계약서의 착수일자를 계약체결일로부터 7일 이내에 정한다. 라는 내용이 입찰공고문 또는 계약문서에 있다하여도 계약당사자가 합의 하며, 계약체결일로부터 7일이 아닌 임의의 적당한 착수일자를 정할 수 있을 것입니다

입찰유의서에 정해진 착공일자에 착공해야 한다고 명기된 계약조건을 준수해야 하는지에 대한 법무실 답변은 부득이한 사유가 없는 한 준수해야 한다는 의견이다.

발주자 사유로 계약서에 정한 착공일자에 착수가 불가하다면 계약상대자와 합의 하에 착공지연(착공일 변경)에 따른 적절한 조치(계약 정지/재개 품의, 계약부서 통보)를 했어야 했다.

착공지연은 공사 이행기간의 연장사유에 해당되며, 공사 일시정지와 동일하게 적용되므로 지연보상금 청구 대상이다.

따라서, 계약체결 시 착공일결정은 입찰유의서 규정에 따라 계약체결일로부터 7일 이내로 결정해야 함에도, 이를 준수하지 않았다.

다만, 현재 관련부서에서 입찰유의서상의 착공일자 조항은 단서로 “주관부서 또는 시공부서는 필요시 계약상대자와 협의 하여 착공일자를 7일 이후로 정할 수 있다.”는 내용 추가 개정작업 중으로 개정결과에 따라 처리함이 타당하다.

(2) 확정된 착공일자 변경 처리 미흡

공사(용역) 착수는 계약서에 명시된 착공일자에 착공하여야 하며, 착공 후 발주자 사유로 공사(용역) 진행이 불가할 경우 일시정지하고 정지기간이 60일 초과 시 지연보상금을 계약상대자가 청구 시 지급하고, 반대로 계약상대자 사유로 공사 진행이 불가하여 계약기간 내 공사를 완료하지 못할 경우 지체상금을 부과해야한다.

계약체결 시 확정된 착공일자를 발주자 또는 계약상대자 사유로 인해 착공이



불가하자 착공일자를 변경하였다.

착공일 확정 후 착공일자 변경 계약 현황

번호	계약번호	계 약 명	변경 일수	사 유	비 고
1	*1*S190000	**2호기 소내용변압기, 기동용변압기 설비개선공사	7	선행공정 지연	착공일 전 변경
2	*1*S175000	**8택 100단지 부른개보수공사	14	사급자재 공급지연	상동
3	*1*S093000	**4호기 저장조 연료트레이 이동 및 재배치용역	209	선행공정(공사) 지연	상동
4	*1*S071000	***1,2호기 해수범람대비 해수 감시수단 보강공사	26	계약상대자 제출서류 미제출	상동
5	*1*S190000	**3,4호기 EQ케이블접속부 개선공사	146	사급자재 공급지연	착공일 후 변경

‘**3,4호기 EQ케이블접속부 개선공사’의 경우 당초 계약서상 착공일이 ‘18.1.16.이나 발주자가 제공하는 사급자재 공급지연의 사유로 계약상대자와 합의하에 착공일 이후인 ’18.3.26.에 ‘18.6.11.로 착공일 변경을 계약부서로 요청하였다.

계약체결(착공일 확정) 후 발주자 또는 계약상대자의 책임 있는 사유 등으로 착공일을 변경할 수 있는지 여부에 대한 법무실 의견은 착공일의 변경은 가능하나 책임에 따른 지연보상금 또는 지체상금이 발생할 수 있을 것이라는 의견이다.

<계약체결 후 착공일 변경관련 법무실 검토 의견 >

질의 내용 : 계약 체결 후 발주자 또는 계약상대자의 책임 있는 사유 등으로 착공일을 변경할 수 있는지 여부?

검토 의견 : 착공일의 변경은 가능하나 책임에 따른 배상금 또는 지체상금이 발생할 수 있음

또한, 공사 착공 이전에 정지 할 수 있는지 및 정지된 기간도 공사 지연 일수에 포함 되는지 여부에 대한 기획재정부 유권해석(회계제도과 - 842, '07.5.9.)은 계약예규 「공사 계약일반조건」 제47조(공사의 일시정지) 제4항 및 「용역계약일반조건」 제32조(기술용역의 일시 정지) 제4항 내용 중 발주기관의 책임 있는 사유에 의한 공사(용역) 정지기간 이라 함은 그 귀책사유가 발주기관에 있고 계약 체결 시 인지할 수 없었던 불가피한 사유로 인하여 정지된 기간을 합한 누계기간을 의미하므로, 실제 착공이후 공사정지 뿐만 아니라 지장물 철거지연 등으로 인해 착공 이전 정지된 기간(미착공 상태에서의 공사 지연 일수)도 포함될 수 있다는 해석이다.(착공일 변경은 공사 일시정지와 동



일하게 적용되므로 변경사유에 따라 지체상금부과 또는 지연보상금 청구 대상에 해당됨)

따라서, 확정된 착공일자를 변경하기 보다는 확정된 착공일자에 착공 후 공사 일시정지·재개 절차가 적절하며 계약준공 시점에서 변경사유에 따른 적절한 계약적 조치를 취해야 하나, 이를 착공일 변경으로 처리함은 부적절하다.

계약상대자 귀책사유로 계약체결 시 확정된 착공일을 변경한 ‘***1,2호기 해수범람 대비 해수위 감시수단 보강공사’ 계약 진행 상황을 살펴보면, 원 계약 준공일 ‘16.12.9.이전인 ’16.11.18.에 공사감독관 확인 서명이 포함된 준공계를 제출하여 계약 이행 지체에 따른 지체상금 부과대상은 아니라고 판단된다.

8db333d1-f2eb11081416



번 호 2

제 목 계약기간 연장 방법 착오적용

관 련 부 서 **원자력본부 전 부서

내 용

계약기간의 연장은 ① 추가역무로 인해 기존 주공정에 영향을 받는 경우 추가역무를 이행하는 기간에 상당하는 작업일을 연장하는 경우와 ② 불가항력의 사유, 계약상대자가 대체사용 할 수 없는 중요 사급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우, 발주자의 책임으로 착공이 지연되거나 중단되었을 경우 등의 사유로 일시정지하고, 정지사유가 해소될 때 일시정지 기간에 상당하는 일수를 연장하는 경우로 각각에 적정한 방법으로 계약기간을 연장해야 한다.

사급자재 및 선행 공정 지연 등의 사유로 공사(용역)를 진행할 수 없는 상태임에도, 복합공사(2개 이상의 기능이 각기 다른 공사가 동일한 작업장소 안에서 상호작업 순서의 선후관계를 유지하면서 시행되는 공사) 및 발전소 계획예방정비 관련 공사(용역)에서 정지·재개가 아닌 추가역무 등에 의한 기간연장으로 착오 적용한 사례가 아래와 같이 확인되었다.

정지 사유이나 추가역무에 의한 기간연장으로 변경한 계약현황

번호	계약번호	계 약 명	일수	사 유	비고
1	*1*S108000	**1,2호기 펌프하우스 유수분리조 설치공사	39	선행공사 지연	선행 정지일수 40일 포함 시 60일 초과
2	*1*S125000	**1호기 모의훈련센터 증축 소방기계공사	104	선행공사 지연	
3	*1*S129000	**3,4호기 터빈제어계통 슬레노이드밸브 정비 및 성능진단용역	19	계획예방정비 기간 변경	
4	*1*S110000	**유리온실시험사업전기및소방전기공사	75	선행공사 지연	
5	*1*S013000	**1호기모의훈련센터증축전기및소방전기공사	104	선행공사 지연	

복합공사 및 발전소 계획예방정비 관련 공사(용역)의 경우 선행공정 지연 등 일시 정지 사유가 명확함에도 정지·재개 시점 확정이 어려워 정지 사유가 해소된 시점에 기간연장으로 변경 계약하는 것은 불가피하다고 판단되나, 계약이행 중 계약기간 연장 사유별(정지·재개 또는 추가역무 등에 의한 기간연장)로 계약기간을 변경하고, 이에 따른 계약적 절차가 이행(청구)되어야 한다.



번 호 3

제 목 계약기간 연장 사유 부적정

관 련 부 서 **원자력본부 전 부서

내 용

「용역계약반조건」에 계약기간 변경관련 규정을 살펴보면, 동조 제22조(계약기간의 연장)에 동조 제21조 제3항 각호의 1 사유가 계약기간 내 발생한 경우에 계약상대자는 계약기간 종료전에 지체 없이 계약담당직원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에 제4항의 규정에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 「용역계약반조건」 제29조(기성대가의 지급) 제2항에 발주자는 검사완료일부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 계약상대자에게 지급하고, 동조 2항에 대가지급청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이의 시정을 요구하여야 하고, 이 경우 시정에 소요되는 기간은 동조 제1항에 규정한 시간에 산입하지 않는다고 규정되어 있다.

역무완료 후 준공요청 및 준공검사 과정에서 준공금액 산정에 대한 계약상대자 간 이견(여비 실비정산 및 장비사용료 실적정산) 등의 사유로 계약기간 연장 사례가 아래와 같이 확인되었다.

계약 기간연장 부적정 현황

번호	계약번호	계 약 명	연장기간	연장사유
1	*1*S140000	***1호기 1-3 배관, 기기, 구조물 기동중검사 용역	9개월	준공금액 사정과정에서 계약당사자 간 이견
2	*1*S117000	***1호기 1-3 증기발생기 전열관 기동중검사 용역	8개월	준공금액 사정과정에서 계약당사자 간 이견
3	*1*S128000	**3,4호기 증기발생기 전열관 기동중검사 용역	8개월	준공일 전에 준공대가 산정에 대한 이견

준공일(역무완료) 이후 계약기간 연장 건에 대해 발주부서에서 별다른 이견은 없었으나, 준공일 전에 기간연장 한 건의 경우 준공요청일 이전에 계약기간 변경으로 문제가 없다고 주장하지만 「준공금액 사정과정에서 계약당사자간 이견」은 추가역무나 주공정에 영향을

주는 사유에 해당되지 않으므로 계약기간 연장사유로 부적절하며,

또한, 부당한 계약기간 연장은 추후 간접비 보상 청구 민원 제기 우려와 타 용역 적격심사시에 기술인력 경력기간을 잘못 적용(실 역무보다 과다기간 산정)하여 심사결과에 영향을 줄 수 있다

또 다른 사유로, 발주부서는 규제기관 대응 등의 사유로 계약기간 연장이 타당하다고 주장하나, 계약문서인 지방서에 따르면 용역 준공 이후에도 인허가 업무 등이 종결될 때까지 계속 기술지원을 하여야 한다고 명시하고 있어 규제기관 대응 사유는 계약기간 연장사유로 타당하지 않다

따라서, 상기 건은 계약기간 연장이 아닌 계약상대자의 준공대가 청구 및 발주자의 준공검사 과정에서 적정성 여부를 검토·조치해야 하는 사항으로 계약기간 연장이 불필요하고, 준공계 접수하고 별도로 준공검사 요청/검사과정에서 계약당사자간 합의하여 처리해야 할 사항이다.

5db333d1-f2eb11081416

번 호 4

제 목 계약기간 연장에 따른 계약행위 미수행

관 련 부 서 **원자력본부 전 부서

내 용

「공사계약일반조건」 제31조(계약기간의 연장)에 따르면 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약기간을 연장한 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비(예 : 간접노무비, 지급임차료, 보관비, 유탄장비비 등)를 초과하지 아니하는 범위에서 계약금액을 조정하도록 규정되어 있다.

계약기간이 변경된 54건 중 30일 이상 기간이 연장된 32건(공사 : 15건, 용역 : 17건)을 포함하여 계약기간연장에 따른 계약상대자의 계약금액 조정 사례가 없었다.

계약유형별 계약기간 연장일수 현황

연 장 일 수	계 약 건		
	공 사	용 역	계
30일 미만	16	6	22
30일 이상 ~ 60일 미만	6	3	9
60일 이상 ~ 90일 미만	2	2	4
90일 이상	7	12	19
합 계	31	23	54

계약기간 변경에 따른 계약상대자의 실비 청구가 없는 사유를 살펴보면, ① 실제 실비가 발생되지 않아서 신청하지 않은 경우, ② 실비가 발생하였으나 관행적으로 실비 청구를 하지 않아 지급사례가 없었던 것으로 확인되었다.

계약기간 변경에 따른 지연보상금 및 실비지급에 대해 현재까지 일부 관리자(감독자)는 비용발생 책임 등의 보수적인 인식과 부담감으로 인해 소극적인 업무처리 경향이 있다.

정당한 사유로 계약기간 연장에 따른 계약적 행위(지연보상금 지급, 실비청구/지급)는 발주부서의 의무사항으로 발주자 또는 계약상대자의 귀책사유에 해당하지 않으며, 발주자가 의무사항을 이행하지 않았을 때 문제가 발생(공정위의 불공정거래행위 위반 지적)하므로, 발주부서 감독자 및 관리자의 인식전환이 필요하다.

계약상대자가 실비보상을 청구하였으나 발주청(타 공공기관)에서 지급 거부함에 따라 공정위 조사 결과 지급하도록 직권처리 한 사례가 있었다.



번 호 5

제 목 제도개선(문제점에 대한 개선요구 사항)

관 련 부 서 **원자력본부 대외협력처 자재팀

내 용

본 감사에서 지적사례인 ① 착공일자 결정 부적정, ② 계약서상 확정된 착공일자 변경, ③ 계약기간 연장 방법 부적정 사례 등 발주자의 책임사유로 인한 일지정지 60일 초과 시 계약상대자가 청구 시 지연보상금을 지급해야 함에도 계약상대자의 계속거래 기대와 발주부서의 보수적 판단과 소극적인 업무자세로 인해 지연보상금 청구 및 지급을 위한 절차 이행에 소홀하였다. 이는 거래상지위남용행위로 지적(공정위) 우려 및 공공분야 갑질로 사회적 이슈화 될 수도 있다.

공공분야 갑질 유형 및 사례

유 형	대 표 사 례
공공분야 이익추구	· 상위법 배치, 위임범위 이탈 자체법규 및 임의지침 운영 · 계약법규 상 기준보다 하자담보책임기간을 과도하게 설치 · 발주기관 귀책사유로 공사기간 연장 시에도 실비 미지급
개인의 이익추구	· 인허가 승인, 낙찰자 선정 등을 조건으로 금품·향응 수수 · 발주기관 감독이 특정업체와 하도급 계약을 강요
업무적 불이익 처 우	· 인·허가 시 부당한 조건 부여 또는 불허, 처리지연 · 법령상 근거 없는 계약 관련 자체벌점제도 운영 및 행정지도 · 발주기관에 대한 공사 민원을 시공사가 해결하도록 전가

※ 출처 : 공공분야 갑질 근절 종합대책('18.7.5., 국무총리 확정·발표)

(1) 준공검사 요청서 개선

계약상대자가 공사(용역)를 완료하였을 때 발주자에게 요청하는 준공검사요청서 서식에 ① 당초 계약기간을 표시(계약기간 변경유무 확인), ② 계약기간 변경(정지 또는 연장)에 따른 실비 발생/청구 여부 및 ③ 발주자 측 사유에 의한 일지정지 일수 60일 초과 여부 확인란 추가하여 계약상대자가 계약기간 연장에 따른 계약

상대자의 청구 권리를 인지할 수 있도록 개선이 필요하다.

준공검사요청서 개선 안)

현 재	개 선 안
<u>준 공 검 사 요 청 서</u> (주식회사oo) 수 신 : 한국수력원자력(주) 참 조 : **원자력본부 경영지원실 자재팀 사업문서번호 : 0 제 목 : oo보수공사 준공검사 및 대금지급 요청 oo보수공사 준공검사 및 대금지급 요청 에 대한 준공검사를 다 음과 같이 요청하오니 검토 후 대금지급하여 주시기 바랍니다. 1.계약번호 : 제 W17S***000 호 2.계 약 명 : oo개보수공사 3.계약금액 : 금 000천원(000,000 (원)) (공급가액 : 000000 (원) 부가세 :000,00 (원)) 4.계약기간 : 2018. 03. 19 - 2018. 06. 16 5.청구기간 : 2018. 03. 19 - 2018. 06. 16 6.준공 청구내역 (부가세 별도) 가. 전회까지 기성액 : ***,*** (원) 나. 금회 기성청구액 : ***,*** (원) 7.기타사항 :	<u>준 공 검 사 요 청 서</u> (주식회사oo) 수 신 : 한국수력원자력(주) 참 조 : **원자력본부 경영지원실 자재팀 사업문서번호 : 0 제 목 : oo보수공사 준공검사 및 대금지급 요청 oo보수공사 준공검사 및 대금지급 요청 에 대한 준공검사를 다 음과 같이 요청하오니 검토 후 대금지급하여 주시기 바랍니다. 1.계약번호 : 제 W17S***000 호 2.계 약 명 : oo개보수공사 3.계약금액 : 금 000천원(000,000 (원)) (공급가액 : 000000 (원) 부가세 :000,00 (원)) 4.계약기간 : 2018. 03. 19 - 2018. 06. 16 추가 : 당초 계약기간 : 2018. 03. 19 - 2018. 03. 16 추가 : 간접비 발생/청구 및 지연보상금 청구 유무 5.청구기간 : 2018. 03. 19 - 2018. 06. 16 6.준공 청구내역 (부가세 별도) 가. 전회까지 기성액 : ***,*** (원) 나. 금회 기성청구액 : ***,*** (원) 7.기타사항 :

(2) 관련 규정 명확화

「공사(용역) 계약일반조건」에 계약이행 중 발생하는 발주자의 책임 있는 사유에 의한 일시정지 60일 초과분에 대한 지연보상금을 지급하도록 기술되어 있으나, 기획재정부 또는 조달청 유권해석 등에 따라 지연보상금 산정에 포함되는 계약체결 과정 및 착공 전 발생한 발주자의 책임 있는 사유에 의한 계약변경기간(정지와 동일한)에 명확한 지침 부재로 계약담당부서 및 발주부서 담당자가 지연보상금 발생 시 적절한 판단기준(규정) 적용에 어려움 있다.

일시정지 지연보상금이 계약상대자 청구에 의한 지급조건 인지 아니면 청구가 없어도 발주자가 의무 지급해야 하는지 여부에 대한 조달청, 법무실, 유권해석 유관



기관(경희대산업관계연구소)의 의견이 상이했으나,

계약예규 「공사계약일반조건」제 47조(공사의 일시정지)에 ‘제①항에 의하여 공사가 정지된 경우에 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러지 아니한다.’라는 규정에서 ‘~청구할 수 없다’는 문구를 반대로 살펴보면, ‘계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 경우에는 청구할 수 있다’라는 해석이 가능하므로 일시정지에 따른 지연보상금은 청구에 의하되 청구된 건은 의무 지급하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

따라서, 계약관련 규정에 계약상대자의 책임 없는 사유에 의한 ① 계약체결 시 착공 일자 7일 초과일수, ② 계약체결 시 확정된 착공일자 변경일수 및 ③ 발전소 계획예방 정비 공사 또는 복합공사 관련 계약에서 발주자의 책임 있는 사유에 의한 일시정지/ 재개 사유임에도, 정지 시점의 결정 곤란 등의 이유로 추가역무에 의한 계약기간 변경으로 변경 계약한 일수에 상당하는 기간을 「공사(용역)계약일반조건」에 규정된 발주자의 책임 있는 사유로 일시정지기간이 60일 초과 시 계약상대자에게 지급하여야 하는 지연 보상금 산정일수 포함될 수 있도록 관련 규정에 명확한 기술 필요하다.

30034334-128011551016

조치할 사항

1. **원자력본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 본부 전 직원을 대상으로 “착공일자 결정/변경 미흡”, “계약기간 변경 방법 착오적용”, “계약기간 연장 사유 부적정” 및 “계약기간 연장에 따른 계약행위 미수행” 지적사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

2. **원자력본부장은 계약기간 변경에 따른 계약상대자의 권리를 인지할 수 있도록 준공검사요청서 서식 개선 및 발주자의 책임 있는 사유로 착공일 변경 등의 일시정지 기간이 60일 초과 시 계약상대자에게 지급하여야 하는 지연보상금 산정일수에 포함될 수 있도록 본사 관련부서(**처 등) 관련 규정 개정을 요청하시기 바랍니다.(통보)

